

1501898-13.2022.8.26.0548

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Abelardo de Azevedo Silveira

Comarca: Campinas

Foro: Foro de Campinas

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 01/12/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito

Policia, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2162232/2022 - PLANTÃO - 01 DP

CAMPINAS, 25565818 - PLANTÃO - 01 DP CAMPINAS, 354/2022 - 2ªENTORPECENTES-DEIC-

DEINTER 2, 2162232 - 2ªENTORPECENTES-DEIC-DEINTER ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Campinas

Foro de Campinas

2ª Vara Criminal

Av. Francisco Xavier de Arruda Camargo nº 300, bloco A, 2º andar, sala 215, Jd.

Santana - CEP 13088-653, Fone: (19) 2101-3352, Campinas-SP - E-mail:

Campinas2cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

TERMO DE JULGAMENTO

Processo Digital nº:

1501898-13.2022.8.26.0548 controle:2022/000734

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito

Policia, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2162232/2022 - PLANTÃO - 01 DP

CAMPINAS, 25565818 - PLANTÃO - 01 DP CAMPINAS, 354/2022 - 2ªENTORPECENTES-DEIC-

DEINTER 2, 2162232 - 2ªENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 2

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CARLA RAFAELA DA SILVA ANDRADE e outro

Vítima:

Saúde Pública

Artigo da Denúncia:

Art. 33 "caput" do(a) SISNAD(Denúncia)

Réu Preso

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Abelardo de Azevedo Silveira

VISTOS

MARIA FRANCIELE DA SILVA MARTINS, RG nº 64.469.534/SP, foi processada como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, pela prática dos fatos descritos na denúncia de fls. 01/03. Aos 15.06.22 foi convertida a prisão em flagrante em preventiva (fls. 87/90). Inicialmente a acusada foi notificada da acusação, apresentando defesa preliminar (fls. 157 e 160). A denúncia foi recebida aos 01.09.22, sendo a acusada citada aos 16.09.22 (fls. 162 e 197). Em audiência, foi colhido o depoimento de uma das testemunhas arroladas, bem como foi a acusada interrogada. Encerrada a instrução e realizados os debates, a representante do Ministério Público opinou pela condenação da ré nos termos da denúncia, enquanto a defesa pugnou pela absolvição por insuficiência de provas. É O BREVE RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Procede a pretensão punitiva. A materialidade é manifesta e decorre da flagrância, oralidade, auto de exibição/apreensão, laudo de constatação, boletim de ocorrência e exame que apresentou resultado positivo para Tetrahydrocannabinol e cocaína (fls. 06/11, 15, 19/21, 24/29, 32/35 e 112/117). Também foi anexado aos autos o laudo da degravação das imagens (fls. 213/244). A autoria é certa e segura. Com efeito, a ré é confessa e a prova produzida vai ao encontro da confissão e a corrobora, notadamente o depoimento da guarda municipal hoje ouvida que a surpreendeu em local de venda, após ter sido acionada e informada pelo sistema de monitoramento sobre duas pessoas que estariam traficando no terminal, ocasião em que surpreenderam a ré na posse das porções de crack e maconha. A prova é incontroversa e dispensa maiores considerações, não havendo porquê ignorar a confissão da acusada, que foi corroborada pela prova oral colhida em audiência, restando plenamente configurado o delito de tráfico a ela imputado. Passo, pois, à individualização da pena da acusada. A) Pena-base: observadas as circunstâncias dos artigos 59 do Código Penal e 42 da Lei de Drogas, fixo a pena-base em 05 anos de reclusão e 500 dias-multa, unidade igual a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos. B) Circunstâncias atenuantes e agravantes: confissão espontânea e reincidência (fls. 81 - proc. nº 0000259-78.2015), cujos efeitos devem se compensar, permanecendo a pena-base tal como fixada. Nesse sentido: "(...) é possível que sejam levadas em consideração duas condenações transitadas em julgado, a primeira como Maus antecedentes e a segunda como reincidência, quando distintos os fatos geradores de cada uma" (HC 344.979/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 23/02/2016, DJe 29/02/2016). C) Causas de aumento e diminuição de pena: a redução prevista no artigo 33, §4º, da Lei de Drogas é absolutamente inviável em face da reincidência, razão pela qual torno definitiva a pena retro aplicada. Nesse sentido: "Saliento que a reincidência, além de necessariamente agravar a pena, produz outros efeitos previstos em lei, dentre eles a não aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, parágrafo 4º, da Lei nº 11.343/06" (TJ/SP - Apel. Crim. nº 1501754-10.2020.8.26.0548 - 12ª Câmara - Campinas - v.u. - j. 30.03.21 - Rel. Des. Paulo Rossi). D) Apelar em liberdade: a ré é reincidente específica, esteve presa durante todo o processo e foi condenada por crime equiparado a hediondo, devendo permanecer no cárcere para recorrer, como garantia da ordem pública, dada a reiteração delitiva. A propósito: "O réu que é preso em flagrante e permanece custodiado durante todo o processo criminal não tem direito de recorrer da sentença condenatória em liberdade, inexistindo qualquer ofensa ao princípio constitucional relativo à presunção de inocência (Súmula 9/STJ)" (STJ, HC nº 106276/PE, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, j. 23.09.2008). E) Regime de cumprimento de pena: fechado, o único cabível para o caso, por expressa previsão legal, nos termos das Leis nºs 8.072/90 e 11.464/07, dispositivos que se encontram em plena vigência e eficácia, pois trata-se de ré reincidente, condenada por crime que atenta contra a saúde pública, com enormes consequências no meio social, sendo inclusive mola propulsora da prática de outros crimes contra o patrimônio e a incolumidade física, tudo a recomendar o regime mais rigoroso, cabendo ao Juízo das Execuções analisar os requisitos subjetivos e objetivos da acusada para a concessão de eventuais benefícios (CP, art. 33, §§ 2º e 3º e CPP, art. 387, §2º). De fato: "O crime em tela intranquiliza a população e vem crescendo, causa problemas gravíssimos ao bom convívio familiar. Essa difusão há de ser coibida pelo Estado-Juiz, o qual, ao

impor regime mais rigoroso, não só retirará o malfeitor perigoso do convívio social, mas também evitará que ele continue a exercer suas atividades ilícitas, viciando pessoas e destruindo famílias” (TJ/SP – Apel. Crim. nº 1502732-84.2020.8.26.0548 – 8ª Câmara – Campinas – v.u. – j. 16.04.21 – Rel. Des. Ely Amioka). Isto posto, e pelo que mais dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva manifestada na denúncia que deu início a este processo nº 734/22 e CONDENO A RÉ MARIA FRANCIELE DA SILVA MARTINS, RG nº 64.469.534/SP, a cumprir 05 anos de reclusão, em regime fechado, e a pagar 500 dias-multa, unidade igual a 1/30 do salário-mínimo vigente a época dos fatos, por infração à norma do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06. Recomende-se a acusada na prisão em que se encontra. Custas pela acusada no valor de 100 UFESPs, observado o disposto no artigo 98, §3º, da Lei nº 13.105/15. No mais, AUTORIZO a liberação dos celulares apreendidos aos seus respectivos proprietários, se identificados e comprovado, providenciando-se, caso contrário fica AUTORIZADA a destruição/doação. Por fim, em relação ao numerário apreendido (fls. 111), sua destinação será objeto de deliberação por ocasião da audiência de ANPP já designada em relação à corré Carla. P.I.C. NADA MAIS. Lido e achado conforme vai devidamente assinado. Campinas, 30 de novembro de 2022. Eu SLA, Assistente Judiciário, digitei e subscrevi.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA